

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 274/2535

นาย ธรรม จักร พันธุ์ พัก

ผู้ร้อง

นาย ธรรม พิทักษ์ พันธุ์ พัก

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1727

ผู้จัดการมรดกได้แบ่งปันทรัพย์สินมรดกแก่ทายาทเสร็จสิ้นแล้วผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมจะต้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดกโดยอ้างว่าผู้จัดการมรดกละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1727

คดีนี้เดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางประยูร พันธุพิก
ผู้ตายเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2519

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2529 ว่าผู้ร้องละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ผู้จัดการมรดกไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินมรดกตามกฎหมาย ผู้ร้องโอนทรัพย์สินมรดกส่วนที่เป็นของผู้คัดค้านตามพินัยกรรมเป็นของผู้ร้อง และขายทรัพย์สินมรดกส่วนดังกล่าวไปโดยมิใช่การเร่งด่วนและจำเป็นและผู้ร้องไม่แบ่งปันเงินมรดกที่ถอนจากธนาคารให้ผู้คัดค้าน ผู้ร้องบังคับให้ผู้คัดค้านจดทะเบียนสมรสกับพี่สะใภ้ของผู้คัดค้านเพื่อให้ผู้คัดค้านบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส เพื่อผู้ร้องจะได้ทะเบียนสมรสของผู้คัดค้านไปจดทะเบียนโอนที่ดิน การจดทะเบียนสมรสเป็นโมฆะการจดทะเบียนโอนที่ดินของผู้คัดค้านจึงเป็นโมฆะ ผู้ร้องไม่ยอมจดทะเบียนที่ดินตามพินัยกรรม

คืนให้ผู้คัดค้าน ขอให้เพิกถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก

ผู้ร้องให้การว่า ขณะศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายตามพินัยกรรม ผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้รับพินัยกรรมคนหนึ่งยังเป็นผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้ร้อง แต่ผู้คัดค้านไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน หลังจากผู้คัดค้านจดทะเบียนสมรสกับผู้ มีชื่อแล้ว ผู้ร้องได้จดทะเบียนโอนที่ดินและแบ่งปันทรัพย์ตามพินัยกรรมที่ผู้คัดค้านมี สิทธิได้รับให้ผู้คัดค้านจนครบถ้วนแล้ว การแบ่งปันทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมให้ผู้ คัดค้านได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ผู้คัดค้านได้จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่ได้รับตามพินัยกรรม และนำเงินไปใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย จึงไม่มีสิทธิมาร้องคัดค้านคดีนี้

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ผู้ร้องได้จัดการแบ่งปันทรัพย์มรดกของผู้ ตายให้แก่ผู้รับพินัยกรรมเสร็จสิ้นไปแล้ว หากผู้คัดค้านมิได้รับส่วนแบ่งของตน อย่างไร ก็ชอบที่จะดำเนินคดีภายในกำหนดอายุความตามกฎหมายต่อไป จะขอเพิก ถอนผู้จัดการมรดกและตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกหาได้ไม่ พิพากษายกคำร้อง ของผู้ คัดค้าน ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ผู้ร้อง และผู้คัดค้านเป็นบุตรของพันเอกจรูญ พันธุพักต์แต่ต่างมารดากันนางประยูร พันธุพักต์ ผู้ตายเป็นพี่สาวของพันเอกจรูญ พันธุพักต์ ได้รับผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นบุตรบุญธรรม ตามกฎหมาย ผู้ตายถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2519 ได้ทำพินัยกรรมยก

ทรัพย์มรดกให้ผู้ร้องผู้คัดค้านและทายาทอื่นหลายคน ตามพินัยกรรมเอกสารหมาย ร.ค.1 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2519 ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก ของนางประยูรผู้ตาย มีปัญหาในชั้นฎีกาเพียงว่าผู้ร้องซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกได้แบ่ง บ้านทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมของผู้ตายเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่

ผู้คัดค้านนำสืบว่า ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกได้ละเลยไม่กระทำการตามหน้าที่ ของผู้จัดการมรดก ไม่จัดทำบัญชีทรัพย์มรดกยื่นต่อศาลตามกฎหมาย ขณะที่ผู้ คัดค้านได้รับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมของผู้ตาย ผู้คัดค้านยังเป็นผู้เยาว์อยู่ใน ความอุปการะเลี้ยงดูของผู้ร้อง ผู้ร้องได้ข่มขู่ให้ผู้คัดค้านจดทะเบียนสมรสกับนางนริสา พันธุ์พัก ภริยา ร้อยตำรวจโทธรรมรัตน์ พันธุ์พัก พี่ชายผู้ร้องและผู้คัดค้าน โดย มารดาผู้ร้องเป็นผู้ให้ความยินยอม ทำให้ผู้คัดค้านบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตาม เอกสารหมาย ร.ค.15 เพื่อผู้ร้องจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการโอนขายทรัพย์มรดกที่ผู้ คัดค้านได้รับตามพินัยกรรม หลังจากนั้นผู้คัดค้านก็ได้จดทะเบียนหย่ากันตาม เอกสารหมาย ร.ค.17 ผู้ร้องแบ่งทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมให้ผู้คัดค้านไม่ถูกต้อง ตามส่วนที่ผู้คัดค้านมีสิทธิได้รับ ที่ดินหลายโฉนดที่ผู้คัดค้านได้รับตามพินัยกรรมร่วม กับผู้ร้องและนายธรรมบัณฑิต พันธุ์พัก ผู้ร้องได้โอนขายให้บุคคลอื่นโดยผู้คัดค้าน มิได้รับเงินตามส่วน บางโฉนดผู้ร้องได้โอนใส่ชื่อภริยาผู้ร้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ แต่ อีกหลายโฉนดผู้คัดค้านก็ได้รับโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้คัดค้านแล้วหุ้นหลายบริษัทผู้ ร้องไม่โอนให้ผู้คัดค้าน ผู้ร้องและร้อยตำรวจโทธรรมรัตน์เคยขู่จะทำร้ายผู้คัดค้าน ผู้ ร้องมิได้ส่งเสียให้ผู้คัดค้านศึกษาเล่าเรียนถึงชั้นมหาวิทยาลัยตามข้อกำหนดใน พินัยกรรม ผู้คัดค้านได้แยกบ้านจากผู้ร้องเมื่อ พ.ศ. 2529

ผู้ร้องนำสืบว่า ผู้คัดค้านมีความประพฤติไม่เรียบร้อย ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน ผู้ คัดค้านจดทะเบียนสมรสกับนางนริสาเองโดยผู้ร้องมิได้บังคับ หลังจากนั้นผู้คัดค้าน ได้นำหลักฐานทะเบียนสมรสมาแสดงแก่ผู้ร้อง ขอให้แบ่งทรัพย์มรดกให้ผู้คัดค้าน

ตามพินัยกรรม ทายาทตามพินัยกรรมของนางประยูร ต่างทราบพินัยกรรมดีทุกคน ผู้ร้องจึงไม่จำเป็นต้องทำบัญชีทรัพย์สินมรดกผู้ร้องได้จัดการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมให้แก่ทายาทตั้งแต่ พ.ศ. 2521 จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2529 สำหรับที่ดิน 6 โฉนด ที่พินัยกรรมระบุยกให้ผู้คัดค้านคนเดียวก็ได้จัดการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้คัดค้านไปแล้ว ตามที่ผู้คัดค้านเบิกความยอมรับ ส่วนที่ดินอีก 6 โฉนด ที่พินัยกรรมระบุยกให้ผู้คัดค้าน ผู้ร้อง และทายาทอีกคนหนึ่งมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันผู้ร้องก็ได้จัดการจดทะเบียนโอนให้ผู้คัดค้านตามส่วน และผู้คัดค้านได้ยินยอมให้ผู้ร้องขายที่ดินทั้ง 6 โฉนดให้ผู้ร้องเองและบุคคลอื่นโดยผู้คัดค้านลงชื่อในสัญญาซื้อขายด้วย รวม 5 โฉนดตามเอกสารหมาย ร.ค.6, ร.ค.8, ร.ค.11, ร.ค.12 และได้แบ่งเงินให้ผู้คัดค้านแล้ว ส่วนหุ้นของบริษัทต่าง ๆ รวม 5 บริษัท ผู้ร้องได้จัดการแบ่งให้ผู้คัดค้านตามพินัยกรรมไปแล้ว ส่วนเงินในธนาคารมีเพียง 7,000 บาทเศษ ผู้ร้องได้ถอนแบ่งให้ผู้คัดค้านเสร็จสิ้นไปแล้ว ผู้ร้องได้จัดการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมให้แก่ทายาทเสร็จสิ้นลงแล้ว ไม่มีมรดกที่จะต้องจัดการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ตามพินัยกรรมของเจ้ามรดกลงวันที่ 21 มีนาคม 2516 เอกสารหมาย ร.ค.1 เจ้ามรดกยกทรัพย์สินให้ผู้คัดค้านคือหมายเลข 1.16-1.21 เป็นที่ดิน หมายเลข 1.22 เป็นที่ดินและตึกแถวหลังเลขที่ 369 หมายเลข 1.23 เป็นที่ดินและตึกแถว หมายเลข 1.24 เป็นหุ้นหมายเลข 1.25 เป็นที่ดินอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หมายเลข 1.32 เป็นที่ดินหรือทรัพย์สินที่ไม่ได้ระบุในพินัยกรรม หมายเลข 1.35 เป็นผลประโยชน์ที่เหลือจากที่ฝากไว้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย ผู้คัดค้านนำสืบว่าทรัพย์สินที่ผู้ร้องยังไม่ได้แบ่งให้ผู้คัดค้าน คือ 1. หมายเลข 1.22 ตึกแถวห้องเลขที่ 369 พร้อมที่ดินโฉนดเลขที่ 158072. หมายเลข 1.23 ตึกแถว และที่ดินโฉนดเลขที่ 2013, 5566 และ 55703. หมายเลข 1.35 บรรดาผลประโยชน์ที่เหลือจากใช้ซึ่งฝากไว้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย 4. หมายเลข 1.25 ที่ดินอำเภอชะอำโฉนดเลขที่ 6340 และ 6014 ฝ่ายผู้ร้องนำสืบว่า

ทรัพย์สินหมายเลข 1.22 ตึกแถวห้องเลขที่ 369 พร้อมที่ดินโฉนดเลขที่ 15807 ขายให้
แก่บริษัททองธนาทรีส์ จำกัด ในราคา 930,000 บาท ให้นายหน้า 30,000 บาท แบ่ง
ให้ผู้คัดค้านกับนายธรรมบัณฑิตคนละ 300,000 บาท ไปแล้ว ทรัพย์สินหมายเลข
1.23 ที่ดินโฉนดเลขที่ 2013 ผู้ร้องได้ตกลงซื้อจากผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านได้รับเงินไป
แล้ว ปรากฏตามเอกสารหมาย ร.ค.14 ทรัพย์สินหมายเลข 1.23 ที่ดินโฉนดเลขที่ 5566
ผู้ร้องโอนให้แก่ทายาททั้ง 3 คนส่วนของนายธรรมบัณฑิตกับผู้คัดค้านได้โอนให้แก่ผู้
ที่อยู่อาศัยปรากฏตามเอกสารหมาย ร.16 ทรัพย์สินหมายเลข 1.23 ที่ดินโฉนดเลขที่
5570 ทายาททั้ง 3 คนตกลงขายให้แก่คนที่อยู่ ผู้คัดค้านได้ลงชื่อไว้ปรากฏตาม
เอกสารหมาย ร.15 ทรัพย์สินหมายเลข 1.25 ที่ดินอำเภอชะอำ โฉนดเลขที่ 6340 และ
6014 ส่วนของนายธรรมบัณฑิตกับผู้คัดค้านขายให้ผู้ร้องโดยใส่ชื่อนางสุมาลีไว้
ปรากฏตามเอกสารหมาย ร.ค.6 และ ร.ค.7 ทรัพย์สินหมายเลข 1.35 เงินสดในธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด นางประยูรเจ้ามรดกมีเงินฝาก 7,000 บาท ผู้คัดค้านและนาย
ธรรมบัณฑิตตกลงให้ผู้ร้องเป็นคนถอนเงินแล้วแบ่งกันที่ธนาคารนั่นเอง ปรากฏตาม
เอกสารหมาย ร.7 ศาลฎีกาเห็นว่าทรัพย์สินพิพาทรายการแรก คือที่ดินโฉนดเลขที่ 15807
ผู้ร้องมีนางประเดิม สุริยะโยธิน ซึ่งเป็นน้องของผู้คัดค้านด้วยมาเบิกความว่าพยาน
เป็นนายหน้าขายที่ดินรายนี้ และได้รับเงินค่านายหน้าจากผู้คัดค้านแล้ว นางประเดิม
เป็นพยานคนกลางและเป็นญาติกับทั้งสองฝ่าย น่าเชื่อว่าเบิกความตามที่รู้เห็นจริง
จึงเชื่อว่าทรัพย์สินรายการนี้ได้แบ่งปันกันไปเสร็จสิ้นระหว่างทายาทเพราะแม้แต่นาย
หน้าก็ได้รับส่วนแบ่งค่านายหน้าจากผู้คัดค้านไปแล้วทรัพย์สินพิพาทรายการที่สองมี 3 โฉนด
ที่ดินโฉนดเลขที่ 2013 ผู้คัดค้านและนายธรรมบัณฑิตซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของในโฉนดดัง
กล่าวได้ขายผู้ร้องแล้วปรากฏตามเอกสารหมาย ร.3 โฉนดเลขที่ 5566 ผู้คัดค้านกับ
นายธรรมบัณฑิตซึ่งมีชื่อเป็นผู้ขายในหนังสือสัญญาขายที่ดินได้โอนให้แก่นายสุวิทย์
เจริญผาสุขขึ้น กับพวกไปแล้วตามเอกสารหมาย ร.16 โฉนดเลขที่ 5570 ผู้ร้อง ผู้
คัดค้านและนายธรรมบัณฑิตซึ่งมีชื่อเป็นผู้ขายในหนังสือสัญญาขายที่ดินได้โอนให้แก่

นางสาวดารารัตน์ เรืองธรรม กับพวก ไปแล้วตามเอกสารหมายเลข ร.15 จึงฟังได้ว่า
ทรัพย์สินพิพาทหมายเลขสองได้แบ่งปันกันเสร็จแล้ว ทรัพย์สินพิพาทรายที่สามมี 2 โฉนด
ที่ดินโฉนดเลขที่ 6340 และ 6014 นายธรรมบัณฑิต ผู้ร้องและผู้คัดค้านซึ่งมีชื่อเป็นผู้
ขายในหนังสือสัญญาขายที่ดินได้โอนให้แก่นางสมาลีตามเอกสารหมายเลข ร.ค.6 เมื่อผู้
คัดค้านได้รับโอนที่ดินที่เป็นทรัพย์สินพิพาททั้งหมด จึงฟังได้ว่าผู้ร้องได้แบ่งปันทรัพย์สิน
มรดกส่วนที่เป็นที่ดินและตึกแถวให้แก่ผู้คัดค้านแล้ว ทรัพย์สินพิพาทรายที่สี่เป็นเงิน
ฝากในธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ร.7ว่าเป็นเงิน
5,452.58 บาท และ 1,659.63 บาท ซึ่งรวมแล้วเป็นเงิน 7,112.21 บาท ผู้ร้องนำสืบ
ว่าได้แบ่งกันที่ธนาคารในวันที่ 18 มิถุนายน 2522 แล้ว ผู้ร้องคัดค้านอ้างลอย ๆ ว่ายังไม่
ได้แบ่งเห็นว่า จำนวนเงินส่วนแบ่งดังกล่าวเป็นเงินเล็กน้อย เมื่อทรัพย์สินมีราคา
มากอื่น ๆ ได้แบ่งกันแล้ว และผู้ร้องจัดการมรดกตั้งแต่ พ.ศ. 2519 จนถึงเวลาผู้
คัดค้านร้องคัดค้านเมื่อพ.ศ. 2529 เป็นเวลาประมาณ 10 ปี น่าเชื่อว่าเงินส่วนนี้ได้
แบ่งปันกันไปแล้ว สำหรับที่ผู้คัดค้านอ้างในฎีกาว่า ทรัพย์สินตามพินัยกรรมหมายเลข
1.26 ผู้ร้องยังมีได้โอนให้วัดประยูรธรรมารามนั้น เห็นว่าสำนวนคดีแพ่งหมายเลขดำ
ที่ 544/2531 ของศาลจังหวัดธนบุรีที่ผู้คัดค้านอ้างมานั้น เป็นเรื่องที่วัดประยูรธรรมา
ราม ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อศาลเพราะโฉนดที่ดินนางประยูรและทายาทมอบให้
และจัดทำใบมอบอำนาจให้วัดแล้วนั้นหายไป หาใช่เรื่องที่ผู้ร้องยังมีได้จัดการมรดก
ให้เสร็จสิ้นตามที่โต้แย้งกันไม่ คดีจึงฟังได้ว่าผู้จัดการมรดกได้แบ่งปันทรัพย์สินมรดกแก่
ทายาทอันเป็นการจัดการมรดกเสร็จสิ้นแล้ว ผู้คัดค้านจะร้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้
จัดการมรดกไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1727 ส่วนที่ผู้
คัดค้านอ้างว่ามีการขายทรัพย์สินพิพาทแล้วยังไม่ได้แบ่งเงินให้แก่ผู้คัดค้านนั้น ก็เป็น
เรื่องระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้าน หาเป็นเหตุให้การจัดการมรดกไม่เสร็จสิ้นไม่ ศาลล่าง
ทั้งสองพิพากษาให้ยกคำร้อง ของ ผู้คัดค้านจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------